

1500127-79.2020.8.26.0318

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... de R\$ 1.700,00, foi condenado por tráfico de drogas e roubo. Confirmou que enviou mensagens para vítima, sentia ciúmes, não queria que ela se envolvesse com outra pessoas, mas não pretendia fazer mal.

Nesta toada, analisada a prova amealhada sob o crivo do contraditório, nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime que lhe foi imputado. A vítima confirmou que foi ameaçada por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500127-79.2020.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500127-79.2020.8.26.0318

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2028900/2020 - DEL.POL.LEME, 6142153 - DEL.POL.LEME, 7737/19/807 - DEL.POL.LEME, 2028900 - DEL.POL.LEME, 7737/19/807 - DEL.POL.LEME, 2028900 - DEL.POL.LEME, 7737/19/807 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO APARECIDO FIGNOTTI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

DANILO APARECIDO FIGNOTTI foi denunciado porque, no dia 23 de dezembro de 2019, por volta de 23:10 horas, em local incerto, mas no Município de Leme, teria ameaçado Raquel Wend Nunes Santos, por escritos, de causar-lhe mal injusto e grave.

A denúncia foi recebida em 04 de junho de 2020 (fls. 47).

O réu foi citado (fls. 69) apresentou resposta à acusação (fls. 74/76).

Nesta audiência foi ouvida a vítima e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, o reconhecimento de que ostenta Maus antecedentes, o crime foi praticado em âmbito doméstico, reincidência, a fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena. A Defesa ratificou a resposta à acusação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de ameaça está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), fotografias (fls. 07/08) e prova oral.

A autoria é certa.

A vítima relatou que foi casada com o réu, estavam separados, não tem filhos em comum. O réu tentou lhe atacar fisicamente, foi contido e proferiu ameaças de morte. O réu encaminhou mensagens de texto, o réu não queria que mantivesse contato com outra pessoa, era ciumento. O réu quebrou seu aparelho celular. Reconheceu as mensagens de fls. 08 e 09. O réu foi à sua casa, sua irmã estava junto. O réu ligou sua máquina de lavar para encher de água, telefonou para sua irmã para conseguir retirá-lo de casa.

O réu disse que tem 29 anos, convive em união estável, estudou até 5ª série, trabalha e auferir rendimentos de R\$ 1.700,00, foi condenado por tráfico de drogas e roubo. Confirmou que enviou mensagens para vítima, sentia ciúmes, não queria que ela se envolvesse com outras pessoas, mas não pretendia fazer mal.

Nesta toada, analisada a prova amealhada sob o crivo do contraditório, nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime que lhe foi imputado. A vítima confirmou que foi ameaçada por escrito pelo réu por meio de mensagens enviadas por aplicativo de telefone celular cujas imagens estão encartadas aos autos: "Hoje vc vai ver quem é eu", "Vc sefodeu nessa" e "Vc vais ver". O réu confessou que remeteu mensagem escrita, as quais possuíam conteúdo ameaçador, embora tenha argumentado que não era sua intenção.

Nesta esteira, não há dúvida de que o réu ameaçou a vítima. Observo que estado anímico do réu não afasta o dolo de sua conduta, assim como não é necessário para configuração do crime o temor da vítima, uma vez que o delito é formal e se perfez no momento que a conduta ilícita foi praticada.

Assim, ausentes causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, de rigor a responsabilização penal do réu.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, observo que o réu é birreincidente (fls. 61/63), assim uma das condenações será valorada como mau antecedente criminal, motivo pelo qual exaspero a reprimenda em 1/8, assim fixo a pena base em 01 mês e três dias de detenção.

Na segunda fase, reconheço as agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas "f" Código Penal, uma vez que o crime foi cometido prevalecendo-se de relações domésticas, bem como a reincidência do réu (fls. 61/63), circunstâncias que compenso com a agravante da reincidência, exaspero a pena em 1/6 para fixá-la em 01 mês e 08 dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, torno a pena definitiva em 01 mês e 08 dias de detenção.

Não obstante o fato de o réu ser reincidente, fixo o regime aberto para início do desconto da reprimenda, dado ao tempo transcorrido e por não se tratar de reincidência específica.

O crime foi cometido com ameaça e o réu é birreincidente, razão pela qual é incabível a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal e a suspensão da pena estampada no artigo 77 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu ALEXANDRE DA GARCIA MACHADO, como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal, a pena de 01 mês e 08 dias de detenção, a ser resgatada no aberto.

Custas na forma da lei.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 03 de junho de 2022.